وشريكا كفارة بقتله معصوما عليه ولو معاهدا وجنينا وعبده ونفسه *(باب دعوى الدم والقسامة)* شرط لكل دعوى أن تكون معلومة
كقتله عمدا أو شبهه أو خطأ أفرادا أو شركة فان أطاق (١١٢) سن استفصاله وملزمة وأن يعين مدعى عليه وأن يكون كل غير حربي مكافا وأن

لاتناقضها أخرى فلو ادعى انفراده بقتل ثم على آخر لم تسمع الثانية أو عمدا وفسره بغيره عمل بتفسيره وانما تثبت القسامة في قتل ولو لرقيق بمحل لوث وهو قرينة تصدق المدعي كان وجد قتيل أو بعضه في محلة أو قرية صغيرة لا عدائه أو تفرق عنه محصورون أو أخبر بقتله عدل أو عبدان أو امرأتان أو صبية أو فسقة أو كفار ولو تقاتل صفان وانكشفا عن قتيل فلوث في حق الآخر ولو ظهر لوث فقال أحد ابنيه قتله زيد وكذبه الآخر ولو فاسقا بطل أو مجهول والآخر عدل ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع ديته ولو أنكر مدعى عليه اللوث حلف ولو ظهر لوث بقتل مطلقا فلا قسامة وهي حلف مستحق بدل الدم ولو مكاتبا أو مرتدا وتأخيره ليسلم أولى خمسين يمينا ولو متفرقة ولو مات لم يبن وارثه وتوزع على ورثته بحسب الارث ويجبر كسر ولو نكل أحدهما أو غاب حلفها الآخر وأخذ حصته وله صبر للغائب ويمين مدعى عليه بلا لوث مردودة ومع شاهد خمسون والواجب بالقسامة دية ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم حلف خمسين وأخذ ثلث دية فان حضر آخر فكذا ان لم يكن ذكره في الايمان والا اكتفى بها والثالث كالثاني ولا قسامة فيمن لا وارث له *(فصل)* انما يثبت قتل بسحر باقرار وموجب قود به أو بعدلين ومال بذلك أو برجل وامرأتين أو يمين ولو عفا عن قود لم يقبل للمال الا خبيران كارش دشم بعد ايضاح ويصح الشاهد بالاضافة فلا يكفي جرحه فمات حتى يقول منه أو قتله وتثبت دامية بضربه فادماه أو فأسال دمه وموضحة بأوضح رأسه ويجب لقود بيانها وتقبل شهادته لمورثه بجرح اندمل أو بمال في مرض لا شهادة عاقلة بفسق بينة جناية يحملونها ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهد به على الاولين فان صدق الولي الاولين فقط حكم بهما والا بطلتا ولو أقر بعض ورثة ويجب بعفو بعض سقط القود ولو اختلف شاهدان في زمان فعل أو مكانه أو آلته أو هيئته لغت ولا لوث *(كتاب البغاة)* هم مخالفو امام

أو يساره فلا على المذهب *(باب قاطع الطريق)*
هو مسلم مكاف له شوكة لا محتلسون يتعرضون لآخر قافلة يعتمدون الهرب والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم لا لقافلة عنايمة وحيث يلحق غوث ليس بقطاع وفقد الغوث يكون للبعد أو لضعف وقد يغلبون والحالة هذه في بادفهم قطاع ولو علم الامام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا نفسا عزرهم بحبس وغيره واذا أخذ القاطع نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فان عاد فيسراه ويمناه وان قتل قتل حتما وان قتل وأخذ مالا قتل ثم صلب ثلاثا ثم ينزل وقيل يبقى حتى يسيل صديده وفي قول يصلب قليلا ثم ينزل فيقتل ومن أعانهم وكثر جمعهم عزر بحبس وتغريب وغيرهما وقيل يتعين التغريب الى حيث يراه وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص وفي قول الحد فعلى الاول لا يقتل بولد وذمي ولو مات فدية ولو قتل جماعة قتل لواحد وللباقين ديات ولو عفا وليه بمال وجب وسقط القصاص ويقتل حدا ولو قتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به مثله ولو جرح فاندمل لم يتحتم قصاص في الاظهر وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه لا بعدها على المذهب ولا تسقط سائر الحدود بها في الاظهر *(فصل)* من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع ثم قتل ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده ان غاب مستحق قتله وكذا ان حضر وقال عجلوا القطع في الاصح واذا آخر مستحق النفس حقه جلد فاذا برأ قطع ولو آخر مستحق طرف جلد وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف فان بادر فقتل فلمستحق الطرف دية ولو آخر مستحق الجلد حقه فالقياس صبر الآخرين ولو اجتمع حد ولله تعالى قدم الاخف فالاخف أو عقوبات لله تعالى والآدميين قدم حد قذف على زنا والاصح تقديمه على حد شرب وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على الزنا *(كتاب الاشربة)*
كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وحد شاربه الا صبيا ومجنونا وحربيا وذميا ومرتدا وكذا مكره على شربه على المذهب ومن جهل كونها خمرا لم يحد ولو قرب اسلامه فقال جهلت تحريمها لم يحد أو جهلت الحد حد ويحد بدردي خمر لا يخبز بعجن دقيق بها ومجنون هي فيه وكذا حقنة وسعوط في الاصح ومن غص بلقمة أساغها بخمر ان لم يجد غيرها والاصح تحريمها للدواء وعطش وحد الحر أربعون ورقيق عشرون بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب وقيل يتعين سوط ولو رأى الامام بلوغ ثمانين جاز في الاصح والزيادة تعزيرات وقيل حد ويحد باقراره أو شهادة رجلين لا بريح خمر وسكر وقيء ويكفي في اقرار وشهادة شرب خمرا وقيل يشترط وهو عالم به مختار ولا يحد حال سكره وسوط الحد ودبين قضيب وعصا ورطب ويابس ويفرقه على الاعضاء الا المقاتل والوجه قيل والرأس ولا تشد يده ولا تجرد ثيابه ويوالي الضرب بحيث يحصل زجر وتنكيل *(فصل)* يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ ويجتهد الامام في جنسه وقدره وقيل ان تعلق بآدمي لم يكف توبيخ فان جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة وحر عن أربعين وقيل عشرين ويستوي في هذا جميع المعاصي في الاصح ولو عفا مستحق حد فلا تعزير للامام في الاصح أو تعزير فله في الاصح *(كتاب الصيال وضمان الولاة)*
له دفع كل صائل على نفس أو طرف أو بضع أو مال فان قتله فلا ضمان ولا يجب الدفع عن مال